

สัญญาเช่าที่ดินอันมีสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา

Договор аренды земли с особыми условиями, выгодными более, чем
обычный договор аренды

ทำที่ บ้านเลขที่ 54/6 ถนนสิริราชย์
ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
Составлено по адресу:
54/6 улица Сирират, деревня
Патонг, район Катху,
провинция Пхукет

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ค.ศ.2025)

28 июля 2025 года (по нашей эре 2568)

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง นายปรินทร เรืองรัตนวณิช เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัว
ประชาชนเลขที่ 3-8298-00085-93-6 อยู่บ้านเลขที่ 54/6 ถนนสิริราชย์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัด
ภูเก็ต 83150 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง

Настоящий договор заключается между г-ном Принтхором
Руенграattanаваничем, этническим тайцем, гражданином Таиланда, владельцем
удостоверения личности с номером 3-8298-00085-93-6, проживающим по адресу: 54/6
улица Сирират, деревня Патонг, район Катху, провинция Пхукет, 83150, который в
дальнейшем будет называться «Арендодатель» в одной из сторон.

กับ นายแอนดรี อะเล็กซานโดรวิช ทาราสกิน เชื้อชาติรัสเซีย สัญชาติรัสเซีย ถือหนังสือเดินทาง
เลขที่ 77 0271923 และถือหนังสือเดินทางของพลเมืองสหพันธรัฐรัสเซียเลขที่ 46 06 801647 อยู่ที่ 140732
รัสเซีย แคว้นมอสโก เมืองโรซาล ถนนสปอร์ต บ้านเลขที่ 7 อพาร์ทเมนต์ 66 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้
เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง

С г-ном Андреем Александровичем Тараскиным, этническим русским,
гражданином России, владельцем паспорта с номером 77 0271923 и паспорта
гражданина Российской Федерации с номером 46 06 801647, проживающим по адресу:
Россия, Московская область, город Рошаль, улица Спорт, дом 7, квартира 66, который в
дальнейшем будет называться «Арендатор» в другой стороне.

คู่สัญญาทั้งสองตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

Обе стороны договорились заключить договор, который имеет следующее
содержание:

ข้อ 1. ทรัพย์สินที่เช่า

ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าและผู้เช่าตกลงเช่าที่ดินอันเป็นสิทธิครอบครองของผู้ให้เช่า ซึ่งให้เช่ากันเป็นจำนวนเนื้อที่โดยประมาณ 160 ตารางวา โดยผู้เช่า เช่าที่ดินดังกล่าวนี้ เพื่อประโยชน์ในการพักอาศัย เป็นบ้านพักตากอากาศของผู้เช่า

Статья 1. Арендуемое имущество

Арендодатель соглашается сдать в аренду, а арендатор соглашается арендовать земельный участок, который находится в собственности арендодателя, площадью примерно 160 квадратных ва. Арендатор арендует данный земельный участок для использования в качестве жилой зоны, для строительства загородного дома для проживания арендатора.

ข้อ 2. อัตราค่าเช่าและระยะเวลาเช่า

ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า ผู้เช่าตกลงเช่าทรัพย์สินที่เช่าตามข้อ 1. โดยมีกำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 หรือ 28 กรกฎาคม ค.ศ.2025 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2598 หรือ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2055 โดยผู้เช่าตกลงจะชำระค่าเช่าเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ภายในงวดเดียว โดยวิธีการโอนเงิน เข้าบัญชีของผู้ให้เช่า หรือจะชำระเป็นเงินสดก็ได้

ชื่อบัญชี นายปรินทร์ เรืองรัตนวานิช

บัญชีเลขที่ 4651487672

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Статья 2. Размер арендной платы и срок аренды

Арендодатель соглашается сдать в аренду, а арендатор соглашается арендовать имущество, указанное в статье 1, на срок 30 лет, начиная с 28 июля 2025 года (по григорианскому календарю) или 28 июля 2568 года по тайскому календарю, и заканчивая 28 июля 2055 года (по григорианскому календарю) или 28 июля 2598 года по тайскому календарю.

Арендатор соглашается выплатить арендную плату в размере 3 000 000 бат (три миллиона бат) одной суммой, путем перевода средств на банковский счет арендодателя или наличными.

Имя счета: г-н Принтхон Руанграตтанавานิช

Номер счета: 4651487672

Банк: Krungsri Ayudhya

ข้อ 3. การต่อสัญญาเช่า

ผู้ให้เช่าตกลงให้คำมั่นแก่ผู้เช่าว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่าตามสัญญาเช่าฉบับนี้ หากผู้เช่าและ/หรือทายาทโดยตรงของผู้เช่าประสงค์จะขยายระยะเวลาเช่าเพิ่มอีก ครึ่งละ 30 ปี หลังครบกำหนดแล้ว ผู้ให้เช่าและ/หรือทายาทของผู้ให้เช่ายินยอมจะต่อสัญญาให้แก่ผู้เช่าและ/หรือทายาทของผู้เช่าได้เช่าทรัพย์สินที่เช่าตามข้อ 1. ต่อไปอีกได้ โดยใช้ข้อกำหนดระยะเวลาเช่าและเงื่อนไขสัญญาตามสัญญาฉบับนี้

Статья 3. Продление аренды

Арендодатель обязуется дать обязательство перед арендатором, что по истечении срока аренды, установленного настоящим договором, если арендатор и/или его прямые наследники желают продлить срок аренды еще на 30 лет за каждый раз после окончания первоначального срока, арендодатель и/или его наследники согласны продлить аренду для арендатора и/или его наследников на тот же объект, указанный в статье 1. Продление аренды будет осуществляться на условиях и сроках, аналогичных предусмотренным настоящим договором.

ข้อ 4. การใช้ทรัพย์สินที่เช่า

ผู้ให้เช่าตกลงจะลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มที่จำเป็นต่างๆ แก่ผู้เช่าหรือตัวแทนของผู้เช่า เพื่อให้ผู้เช่ายื่นขอใบอนุญาตต่างๆ บรรดาอันเกี่ยวกับการก่อสร้างเพื่อสร้างเป็นที่พักอาศัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของทางราชการในทรัพย์สินที่เช่า ตลอดจนการขออนุญาตมีสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ในทรัพย์สินที่เช่าและสิ่งปลูกสร้างตามสัญญา

Статья 4. Использование арендуемой собственности

Арендодатель согласен подписать необходимые формы для арендатора или его представителя, чтобы арендатор мог подать заявку на различные разрешения, связанные со строительством жилья, а также на разрешения для подключения к коммунальным услугам, таким как электричество и водоснабжение на арендованной собственности и на построенных объектах в соответствии с контрактом.

ข้อ 5. สิทธิในสิ่งปลูกสร้างภายหลังการเช่า

5.1 คู่สัญญาตกลงกันว่าที่พักอาศัยหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่ผู้เช่าได้ดำเนินการก่อสร้างและเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ทำสัญญาเช่าฉบับนี้ ให้ตกเป็นสิทธิของผู้เช่าโดยสมบูรณ์

5.2 สิทธิในอสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตามข้อ 5.1 ให้ตกทอดไปยังทายาทของผู้เช่า โดยทายาทของผู้เช่ามีสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นภายหลังการทำสัญญานี้ได้ เช่น ที่พักอาศัยหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่ผู้เช่าได้ดำเนินการก่อสร้างหรือครอบครอง

ข้อกำหนดดังกล่าวนี้มีผลบังคับตลอดระยะเวลาการเช่าตามสัญญานี้และการต่อสัญญา (หากมี) เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทั้งสองฝ่ายภายหลัง

Статья 5. Права на построенные объекты после аренды

5.1 Стороны договора согласились, что жилье или другие построенные объекты, которые арендатор построил после заключения настоящего договора аренды, полностью переходят в собственность арендатора.

5.2 Права на недвижимость или построенные объекты, указанные в пункте 5.1, переходят к наследникам арендатора, и наследники арендатора имеют право на владение и использование недвижимости или построенных объектов, возникших после заключения настоящего договора, таких как жилье или другие построенные объекты, которые арендатор построил или использует.

Эти условия действуют на протяжении всего срока аренды по настоящему договору и его продления (если таковое имеется), если только стороны не договорятся об изменениях в письменной форме.

ข้อ 6. การโอนสิทธิการเช่าหรือการให้เช่าช่วง

6.1 ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่านำทรัพย์สินที่เช่าไปปล่อยเช่าช่วงได้ แต่ผู้เช่าไม่มีสิทธินำทรัพย์สินที่เช่าไปขายให้กับบุคคลอื่น ในกรณีนี้ ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่ารับทราบและยินยอมก่อนทุกครั้ง

6.2 ผู้เช่าและผู้เช่าช่วงของผู้เช่าที่นำมาเช่าช่วงทั้งหมดเป็นเพียงผู้ถือสิทธิครอบครองแทนผู้ให้เช่าเท่านั้น ไม่มีสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน ที่ดินและส่วนควบของที่ดินของผู้ให้เช่าที่มีอยู่ก่อนทำสัญญาฉบับนี้ แล้วเป็นของตนเอง ผู้เช่ายอมรับในข้อนี้ เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นภายหลัง

Статья 6. Передача прав аренды или субаренда

6.1 Арендодатель соглашается на то, чтобы арендатор мог сдать арендуемое имущество в субаренду, однако арендатор не имеет права продавать арендуемое имущество третьим лицам. В этом случае арендатор должен уведомить арендодателя и получить его согласие перед каждым случаем.

6.2 Арендатор и субарендатор, которым арендатор передал имущество в субаренду, являются лишь держателями прав на владение от имени арендодателя и не имеют права на владение собственностью, землей и ее компонентами, которые арендодатель имел до заключения настоящего договора. Арендатор соглашается с этим, если не достигнуто иное соглашение позднее.

ข้อ 7. กรณีผู้ให้เช่าถึงแก่ความตาย หรือเป็นบุคคลสาบสูญตามกฎหมาย

ในกรณีที่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาการเช่าตามที่ระบุในสัญญานี้ก็ตาม หากผู้ให้เช่าถึงแก่ความตาย หรือเป็นบุคคลสาบสูญตามกฎหมาย สิทธิต่างๆ ตามสัญญาเช่าฉบับนี้ ให้ตกไปยังทายาทเป็นผู้สืบสิทธิของผู้ให้เช่า

Статья 7. В случае смерти арендодателя или признания его безвестно отсутствующим согласно закону

Если срок аренды, указанный в настоящем договоре, еще не истек, и арендодатель умирает или признается безвестно отсутствующим согласно закону, все права по данному договору аренды переходят к наследникам, которые становятся правопреемниками арендодателя.

ข้อ 8. การบอกกล่าว

การบอกกล่าวใดๆ ตามสัญญาฉบับนี้ต้องทำขึ้นเป็นหนังสือและแจ้งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ข้างต้น หรือที่ถือเป็นภูมิลำเนาของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือที่อยู่อื่นตามที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้แจ้งเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งรับทราบ หากเป็นการส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และให้ถือว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายได้รับแจ้งโดยชอบตามสัญญาฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว

Статья 8. Уведомление

Любое уведомление по настоящему договору должно быть сделано в письменной форме и отправлено другой стороне договора по адресу, указанному выше, или по адресу, который считается местом жительства другой стороны договора, или по

другому адресу, который одна из сторон уведомит другую в письменной форме. Если уведомление отправляется по почте, оно должно быть отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении, и считается, что другая сторона получила уведомление в соответствии с настоящим договором с момента получения указанного письма.

ข้อ 9. กฎหมายที่มีผลบังคับตามสัญญา

หากกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นและจะต้องมีการตีความการแสดงเจตนาหรือความหมายของสัญญา ข้อใดข้อหนึ่งในสัญญานี้ให้มีผลบังคับและการตีความอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย เท่านั้น หากข้อหนึ่งข้อใดในสัญญานี้ตกเป็นโมฆะไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันไม่ขัดด้วยกฎหมาย หากทำให้สัญญานี้ตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ในส่วนที่ไม่เป็นโมฆะข้ออื่นในสัญญานี้

Статья 9. Применимое законодательство

В случае возникновения спора, который потребует толкования намерений или значений какого-либо положения настоящего договора, действие и толкование будет регулироваться исключительно законодательством Королевства Таиланд. Если какое-либо положение настоящего договора признается недействительным по любой причине, противоречащей закону, это не приведет к недействительности всего договора, при этом остальные положения, не признанные недействительными, остаются в силе.

ข้อ 10. เขตอำนาจศาล

ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้ให้นำขึ้นฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น

Статья 10. Юрисдикция

Любые споры, возникающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению исключительно в суде провинции Пхукет.

ข้อ 11. การแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่านอกจากที่ปรากฏรายละเอียดและเงื่อนไขตามสัญญานี้ ทั้งสองฝ่ายมิได้มีการตกลงหรือมีเงื่อนไขอื่นใดด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรนอกเหนือไปจากนี้แล้ว ไม่ว่าจะมาก่อนหรือภายหลังสัญญานี้

อนึ่งการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความในสัญญานี้จะทำได้ต่อเมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงลายมือชื่อและได้ระบุไว้ในต้นฉบับแห่งสัญญานี้ หรือสัญญาต่อท้ายว่าได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อความแห่งสัญญานี้แล้ว

Статья 11. Изменения или дополнения договора

Обе стороны договора соглашаются, что, помимо условий и положений, указанных в настоящем договоре, они не заключали никаких иных соглашений или условий устно или письменно, ни до, ни после заключения настоящего договора.

Кроме того, изменения, исправления или дополнения текста настоящего договора могут быть внесены только в том случае, если обе стороны поставят свои подписи и укажут в подлиннике настоящего договора или в дополнительном соглашении, что изменения, исправления или дополнения были сделаны.

สัญญาฉบับนี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ เป็นฉบับภาษาไทยและแปลเป็นภาษารัสเซีย มีข้อความถูกต้องตรงกันตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญา คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว เห็นว่าสัญญาถูกต้องตรงกันทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

Настоящий договор составлен в двух экземплярах: на тайском языке и переведен на русский язык. Тексты полностью совпадают и соответствуют намерениям сторон. Стороны прочитали и поняли содержание договора, считают его правильным и соответствующим во всех аспектах, поэтому поставили свои подписи в качестве подтверждения в присутствии свидетелей, и каждая сторона сохраняет по одному экземпляру.

ลงชื่อ/ Подпись.....ผู้ให้เช่า/ Арендодатель

(นายปรินทร์ เรืองรัตนวานิช)

(ПРИНТХОН РУАНГРАТТАНАВАНИТ)

(PARINTON RUANGRATANAWANICH)

ลงชื่อ/ Подпись.....ผู้เช่า/ Арендатор

(ทाराสกิน อันเดรย์ อะเล็กซานโดรวิช)

(ТАРАСКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ)

(TARASKIN ANDREI ALEKSANDROVICH)

ลงชื่อ/ Подпись.....พยาน/ Свидетель

(นางเนตรสวรรค์ เรืองรัตนวานิช)

(НЕТСАВАН РУАНГРАТТАНАВАНИТ)

(NETSAWAN RUANGRATTANAWANICH)

ลงชื่อ/ Подпись.....พยาน/ Свидетель

(ซูร ова เวรา นีค ola เอฟนา)

(ЩУРОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА)

(SHCHUROVA VERA NIKOLAEVNA)